

Übungen im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge - Grundstudium

4. Einheit

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko

morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

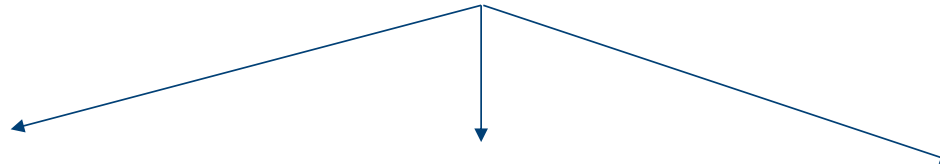
Inhalte der heutigen Einheit

- **Beschränkte Geschäftsfähigkeit**
 - Wiederholung
 - **Übungsfall 12**
- **Stellvertretungsrecht**
 - Voraussetzungen und Rechtsfolgen
 - **Übungsfälle 13, 14 und 15**

Geschäftsfähigkeit:
Fähigkeit, Rechtsgeschäfte
wirksam vorzunehmen

Kriterien des Gesetzes

Einsichts- und Urteilsvermögen der
Teilnehmer des Geschäftsverkehrs
durch Altersgrenzen und
Abhängigkeit von geistigem Zustand



Geschäftsunfähigkeit

- § 104 Nr. 1 BGB: Kinder, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- Fälle des § 104 Nr. 2 BGB
- Nichtigkeit der Willenserklärung, § 105
- Siehe aber auch § 105a: partielle Wirksamkeit

Beschränkte Geschäftsfähigkeit

- § 106 BGB: Minderjähriger, § 2 BGB
- § 107 BGB: lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft: WE wirksam
- Rechtlich nachteilhaft: WE unwirksam oder aber Zustimmung: § 108 I BGB

Volle Geschäftsfähigkeit

- Erreichen der Volljährigkeit, § 2 BGB
 - Grundsätzliche Vermutung bis Anhaltspunkte für fehlende oder beschränkte Geschäftsfähigkeit

Beschränkte Geschäftsfähigkeit = Minderjährige zwischen Vollendung des 7. und 18. Lebensjahres

I. Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes des beschränkt Geschäftsfähigen nur, wenn

1. Lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107 BGB)

- a) Einseitige Verpflichtungsgeschäfte ohne Pflichten für den Minderjährigen (Schenkung, wenn Mj der Beschenkte ist)
- b) Niemals gegenseitige oder unvollkommen zweiseitig verpflichtende Verträge!
- c) Verfügungsgeschäfte zugunsten des Mj: Beachte aber Erwerb von vermieteten oder verpachteten Grundstücken!
- d) Rechtlich neutrale Geschäfte, vgl. § 165 BGB

2. Einwilligung (= § 183 S. 1 BGB) des gesetzlichen Vertreters (§ 107 BGB)

- a) Ausdrücklich oder konkludent
- b) Einwilligung durch Taschengeldgewährung, falls Mj die vertragliche Leistung mit Mitteln des Taschengeldes *bewirkt hat*, die ihm zur freien Verfügung überlassen worden sind, § 110 BGB (Spezialfall der Einwilligung)

3. Genehmigung (= § 184 I BGB): Bis zur Genehmigung schwebende Unwirksamkeit

- a) Gegenüber Mj (Beachte aber § 108 II 1 BGB) oder dem Vertragspartner
- b) Erlangung der Volljährigkeit, § 108 III BGB
- c) Verkürzung des Schwebezustands durch Aufforderung (§ 108 II)
- d) Beendigung des Schwebezustands (§ 109)

Übungsfall 12

Der volljährige V verkauft dem 15-jährigen K seinen gebrauchten Laptop für € 300.-, wobei vereinbart wird, dass der Computer später übergeben werden soll. Schon kurz nach dem Abschluss bereut V das Geschäft. Noch bevor K seinen Eltern von dem Geschäft erzählt hat, ruft V den K an und erklärt, dass er den „Vertrag widerrufe“.

In der Folge berät sich K mit seinen Eltern. Diese ermutigen ihn, von der „günstigen Kaufmöglichkeit“ Gebrauch zu machen.

Kann K von V Übergabe und Übereignung des Laptops verlangen?

A. K gegen V aus § 433 I 1 BGB

K könnte gegen V einen Anspruch auf Übereignung und Übergabe des Laptops gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Wirksamer Kaufvertrag

1. Übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme

- a) Angebot V
- b) Annahme K

2. Wirksamkeit der Willenserklärung des K

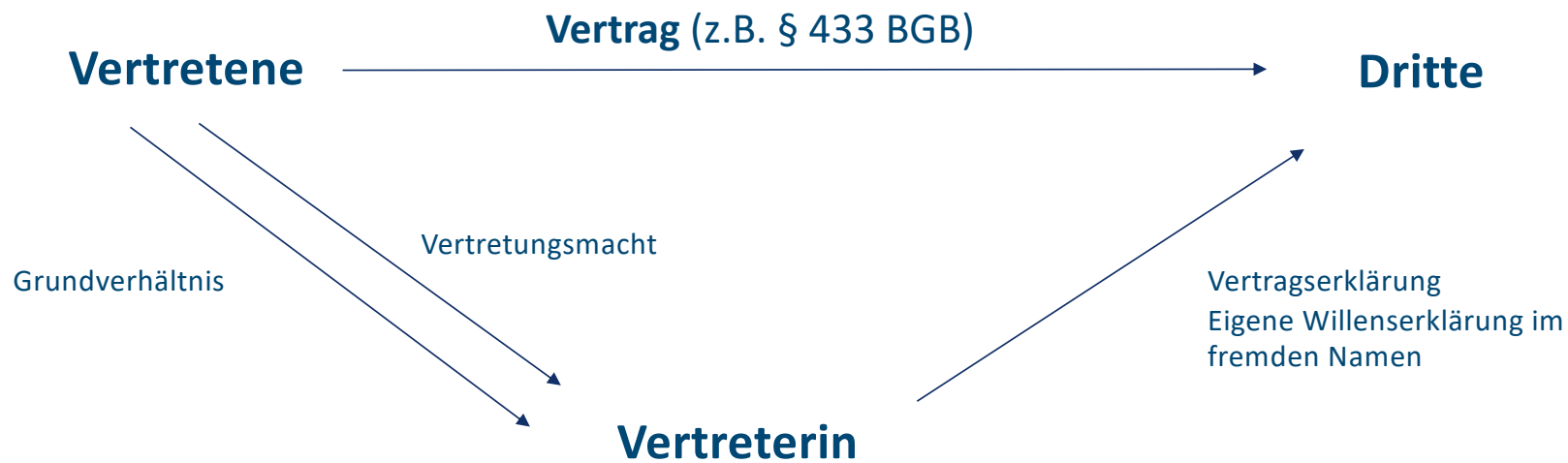
- K ist beschränkt geschäftsfähig, §§ 2, 106 BGB
 - a) Lediglich rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft, § 107 BGB (-), da Kaufvertrag gegenseitiger Vertrag.
Für den beschränkt Geschäftsfähigen niemals lediglich rechtlich vorteilhaft
 - b) Einwilligung, § 107 BGB (-)
 - c) Spezialfall der Einwilligung, § 110 (-)

d) Genehmigung der gesetzlichen Vertreter, § 108 BGB

- Vertrag vor Genehmigung schwebend unwirksam
 - Hier laut SV grundsätzlich Genehmigung (+)
 - **(P) Problem: Vorher wirksamer Widerruf des V gem. § 109 Abs. 1 S. 1 BGB?**
 - Hier: WE bzgl. „Widerruf“ von V wirksam abgegeben, s. § 109 Abs. 1 S. 2 BGB (ggü MJ)
 - Widerruf soll dazu dienen, den minderjährigkeitsbedingten Schwebezustand zu beseitigen.
 - Hier baldiger Widerruf, weil V das Geschäft bereut. Motiv war nicht, den minderjährigkeitsbedingten Schwebezustand zu beseitigen (a.A. vertretbar). D.h. Widerruf (-)
 - Im Übrigen, ist V auch nicht i.S.v. **§ 109 Abs. 2 BGB** schutzwürdig: Es ist naheliegend, dass V die Minderjährigkeit des 15-jährigen K kannte. Dann kann er nur widerrufen, wenn K die Einwilligung des Vertreters wahrheitswidrig behauptet hat. Das ist hier nicht der Fall. Damit ist ein Widerruf ausgeschlossen.
3. Zwischenergebnis: Kein wirksamer Widerruf des V. Vertrag blieb schwebend unwirksam, sodass die Eltern den Vertrag wirksam genehmigen konnten. Der Kaufvertrag ist wirksam geschlossen worden.

B. Ergebnis: Anspruch von K gegen V auf Übereignung und Übergabe des Laptops gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB (a.A. vertretbar)

Stellvertretung, §§ 164 ff. BGB



Vollmacht

Rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht heißt Vollmacht (§ 166 II BGB)

- Wird durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung erteilt (Bevollmächtigung)
- Kann als Innen- oder Außenvollmacht erteilt werden (§ 167 BGB)

Vollmacht und Grundverhältnis: Die Abstraktion der Vollmacht

- **Vollmacht** betrifft das Außenverhältnis und verleiht die Rechtsmacht, für den Vollmachtgeber zu handeln (*Können*)
- Aus dem **Grundverhältnis** ergeben sich die Rechte und Pflichten im Innenverhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem (*Dürfen*)
 - Hierfür kommen bspw. Auftrag (§ 662) oder Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675) in Betracht

Für Bevollmächtigung und Grundverhältnis gelten **Trennungs- und Abstraktionsprinzip**:

- Die Bevollmächtigung ist ein selbstständiges Rechtsgeschäft, das vom Grundverhältnis abstrakt, dh unabhängig, ist.

§ 35 GmbHG - Vertretung der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat eine Gesellschaft keinen Geschäftsführer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch die Gesellschafter vertreten.

§ 37 GmbHG – Beschränkungen der Vertretungsbefugnis

- (1) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.
- (2) Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll, oder dass die Zustimmung der Gesellschafter oder eines Organs der Gesellschaft für einzelne Geschäfte erfordert ist.

1.

Eigene wirksame Willenserklärung

Repräsentationsprinzip:
Stellvertreter gibt eine eigene
WE ab

2.

Im fremden Namen

Wahrung des
Offenkundigkeitsprinzips

3.

Mit Vertretungsmacht

Befugnis, einen anderen wirksam
zu vertreten

Eigene Willenserklärung

- In Abgrenzung zu einem Boten, der lediglich eine fremde WE überbringt.
- Möglichkeit der Stellvertretung durch beschränkt geschäftsfähigen Vertreter: § 165
- Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Boten und Stellvertreter ist das äußere Auftreten der Hilfsperson

Im fremden Namen

- Vertreter muss dem Rechtsverkehr deutlich machen, dass er für jemand anderen handelt.
- Ausnahme: *verdeckte* Geschäft für den, den es angeht: Geschäftsgegner ist gleichgültig, mit wem Vertrag zustande kommt.
- Offenes Geschäft, für den, den es angeht (keine Ausnahme)
- Keine Ausnahme: Unternehmensbezogenes Geschäft, § 164 I 2

Mit Vertretungsmacht

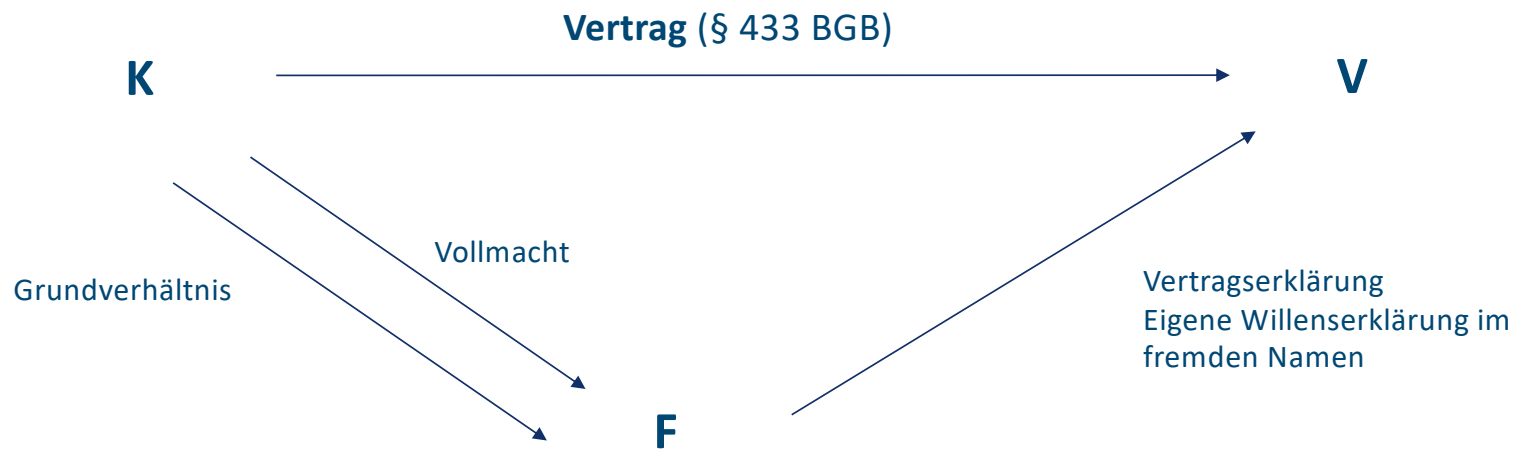
- Vertretungsmacht kraft Gesetzes z.B. § 35 GmbHG
- Vertretungsmacht kraft Rechtsgeschäfts (Vollmacht)
- Vertretungsmacht kraft Rechtsschein

Übungsfall 13

K möchte sich eine neue Stereoanlage kaufen. Durch Zufall erfährt er, dass im Laden des V gerade eine Stereoanlage zum Verkauf steht, für die er sich schon länger interessiert. Da K gerade keine Zeit hat, schickt er seinen Freund F los, der ihm die Anlage besorgen soll, wobei er ihm ein Limit von 250 € setzt. F geht zu V und erklärt diesem, er soll die Anlage für K kaufen. Er bietet ihm einen Kaufpreis i. H. v. 200 €. V ist damit einverstanden.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Stellvertretung, §§ 164 ff. BGB



A. Anspruch V gegen K gem. § 433 Abs. 2 BGB

V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises für die Stereoanlage i.H.v. 200 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Wirksamer Kaufvertrag

Hierzu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag über die Stereoanlage geschlossen worden sein. Für den Kaufvertragsschluss sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen in Form von Angebot und Annahme über die Merkmale des § 433 BGB erforderlich, die der jeweils anderen Partei gegenüber durch Abgabe und Zugang wirksam geworden sein müssen.

1. Angebot

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die alle für den Vertragsschluss wesentlichen Punkte (sog. essentialia negotii) enthalten muss. Das Angebot muss also so beschaffen sein, dass es durch ein bloßes „Ja“ angenommen werden kann. Die Erklärung des F erfüllt diese Anforderung.

a) Eigene Willenserklärung des K (-)

K hat keine eigene Erklärung abgegeben.

b) Stellvertretung F

Jedoch könnte eine wirksame Stellvertretung des K durch F vorliegen. Dies hätte zur Folge, dass die von F abgegebene Willenserklärung gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB für und gegen den Vertretenen K wirkt.

Dazu müssen die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung vorliegen.

a) Zulässigkeit der Stellvertretung

Die Stellvertretung ist zulässig, denn es handelt sich beim Abschluss eines Kaufvertrages nicht um ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft.

b) Eigene Willenserklärung

F müsste eine eigene WE abgegeben haben. Durch dieses Merkmal unterscheidet sich die Stellvertretung von der **Botenschaft**. Eine eigene WE liegt vor, wenn der Vertreter einen eigenen Entscheidungsspielraum hat, wobei dies aus der Sicht des Erklärungsempfängers zu beurteilen ist. Hier hat F mit V über den Kaufpreis verhandelt. Er hatte einen Entscheidungsspielraum zwischen 0 und 250 €. Somit liegt eine eigene WE des F vor.

c) Im fremden Namen (im Namen des Vertretenen)

F müsste auch offenkundig im Namen des Vertretenen K gehandelt haben (**Offenkundigkeitsprinzip**). Dies dient dem Schutz des Erklärungsempfängers, der in der Regel ein berechtigtes Interesse daran hat, zu wissen, mit wem er kontrahiert. Hier hat F gesagt, dass er die Anlage für K kauft. Somit handelte er in fremdem Namen.

d) Innerhalb der Vertretungsmacht

Schließlich müsste F auch innerhalb seiner Vertretungsmacht gehandelt haben. Hier hat K dem F eine Innenvollmacht nach § 167 Abs. 1 Alt. 1 BGB erteilt. Diese ist nach § 167 Abs. 2 BGB grundsätzlich auch formlos möglich. Die Vollmacht bezieht sich hier nur auf die Vornahme eines bestimmten Rechtsgeschäfts (sog. Spezialvollmacht). F handelte innerhalb seiner Vertretungsmacht, indem er das von K gesetzte Limit von 250 € nicht überschritten hat.

e) Zwischenergebnis

F ist somit als Stellvertreter des K tätig geworden. Das von ihm an V gemachte Angebot zum Kauf der Stereoanlage für 200 € wirkt somit gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB für und gegen K. Ein Angebot des K liegt daher vor.

2. Annahme

V ist mit dem Kaufpreis i. H. v. 200 € für die Anlage einverstanden. Die Annahmeerklärung ist K – vertreten durch F – zugegangen, § 164 Abs. 3 BGB.

3. Ergebnis

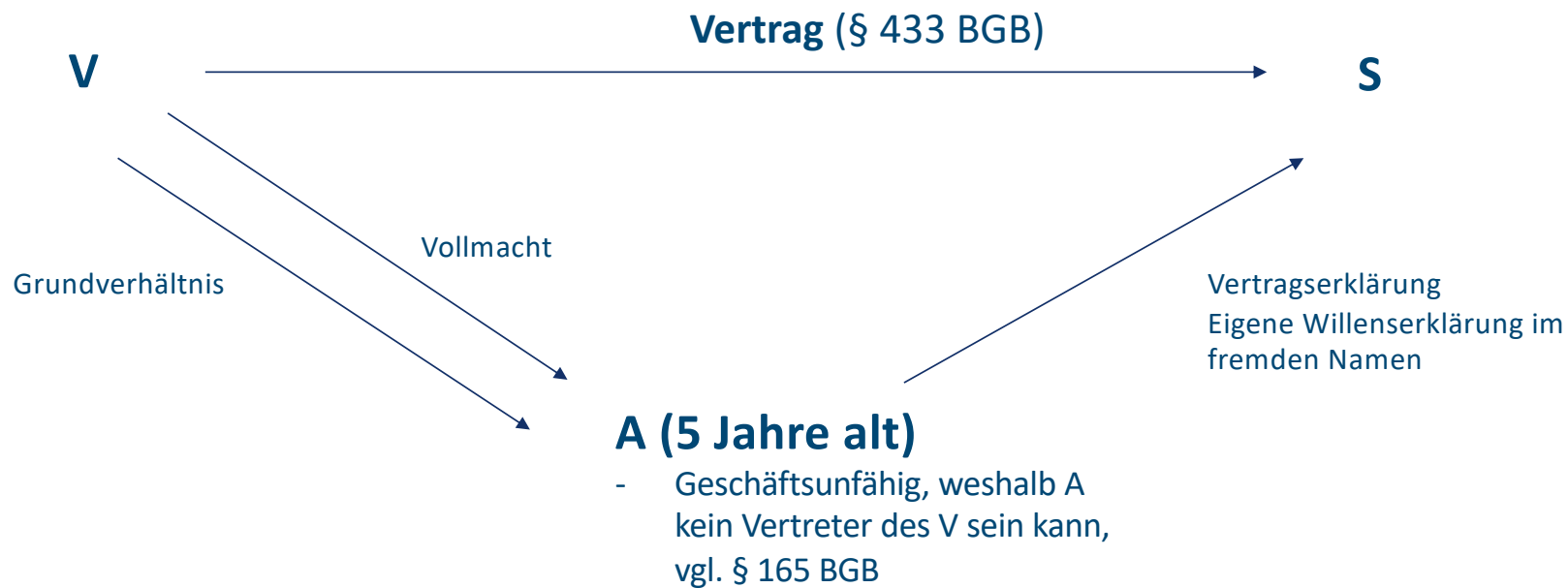
Zwischen K und V besteht ein wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 BGB. V hat einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises aus § 433 Abs. 2 BGB gegen K.

Übungsfall 14

Der 5-jährige Anton (A) bittet seinen Vater (V), ihm eine Eisenbahn zu kaufen, die er im Schaufenster des Spielwarenladens des S für 20 € gesehen hat. V verspricht seinem Sohn A, ihm die Eisenbahn zu kaufen. Da er beruflich sehr eingespannt ist, gibt er A zwei Scheine zu je 10 € und sagt ihm, dass er davon die Eisenbahn bei S kaufen soll. S werde ihm die Eisenbahn geben, da S sowohl V als auch A inzwischen kenne. A geht daraufhin zu S und sagt folgendes zu ihm: „Mein Vater möchte die im Schaufenster stehende Eisenbahn für 20 € für mich kaufen. Er hat keine Zeit diese selber zu kaufen.“ S gibt A die Eisenbahn. Als A dem S daraufhin das Geld übergeben möchte, stellt er fest, dass er einen 10-Euro-Schein verloren hat. A zahlt an S daher nur 10 €. S verlangt von V die restlichen 10 €. V verweigert die Bezahlung und möchte S lieber die Eisenbahn zurückgeben, da sie ihm nicht gefällt. S lehnt dies ab.

Hat S gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 10 Euro?

Stellvertretung, §§ 164 ff. BGB



A. S gegen V aus § 433 II BGB

S könnte gegen V einen Anspruch auf 10 Euro gem. § 433 Abs. 2 BGB haben (= restlicher Kaufpreis).

I. Wirksamer Kaufvertrag

Dazu müsste zwischen V und S ein Kaufvertrag über den Kauf der Eisenbahn zu 20 € zustande gekommen sein.

1. Angebot durch Ausstellen im Schaufenster

Fraglich ist, ob ein Angebot des S i.S.d. § 145 BGB vorliegt.

Das Ausstellen der Eisenbahn im Schaufenster mit Preisangabe ist noch kein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags. Es handelt sich hierbei lediglich um eine *invitatio ad offerendum*, d.h. um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

2. Angebot V

a) Eigene Willenserklärung des V (-)

Es könnte jedoch ein Angebot des V vorliegen. V hatte mit S *keinen* persönlichen Kontakt, sondern nur sein Sohn A hat gegenüber S einen Kaufwunsch bzgl. der Eisenbahn geäußert. V hat keine eigene Willenserklärung abgegeben.

b) Erklärung durch A

A hat S erklärt, dass er die Eisenbahn im Schaufenster für 20 € erwerben möchte. Ein Angebot i.S.d. § 145 BGB liegt vor. Fraglich ist aber, ob A überhaupt Vertragspartner des S ist oder dem V vielmehr das Angebot des A gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB zuzurechnen ist, denn S verlangt von V Zahlung des Kaufpreises.

aa) Voraussetzungen der Stellvertretung

A könnte als Bote oder Stellvertreter des V gehandelt haben.

1) Eigene Willenserklärung

Dies hängt davon ob, ob A eine eigene Willenserklärung abgegeben hat.

Wenn A wirksam als Stellvertreter des V handelte, müsste sich V das Angebot des A nach § 164 Abs. 1 S. 1 BGB zurechnen lassen. Aus **§ 165 BGB** ergibt sich jedoch, dass ein Stellvertreter nur eine geschäftsfähige oder zumindest beschränkt geschäftsfähige Person sein kann, nicht jedoch ein Geschäftsunfähiger. **A war als Fünfjähriger geschäftsunfähig, § 104 Nr. 1 BGB.** Wenn A als Stellvertreter des V gehandelt hätte, wäre seine Willenserklärung unwirksam und V nicht nach § 164 Abs. 1 S. 1 BGB zurechenbar.

2) Zwischenergebnis: Voraussetzungen der Stellvertretung § 164 I 1 BGB (-)

bb) Botenschaft

In Betracht kommt aber auch eine **Botenschaft** des A. **Bote ist, wer eine fremde Willenserklärung überbringt, ohne selbst rechtsgeschäftlich zu handeln.** Der Stellvertreter gibt dagegen eine eigene Willenserklärung im Namen des Vertretenen ab.

Typischerweise ist dem Vertreter daher ein gewisses Maß an Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit bzgl. des „ob“ und des „wie“ gegeben; der Bote ist dagegen nur das Sprachrohr eines Dritten. Da es sich bei der bloßen Weitergabe einer fremden Willenserklärung um einen **Realakt** handelt, steht die fehlende Geschäftsfähigkeit der Wirksamkeit einer durch einen Boten überbrachten Willenserklärung nicht entgegen.

Argumente:

- V hat A 20 € in zwei 10-Euro-Scheinen mit der Weisung übergeben, damit die Eisenbahn zu kaufen, die er im Schaufenster des S gesehen hat. A hatte demnach **keine Entschließungsfreiheit**.
- A überbringt lediglich die Willenserklärung des V, der – wie A dem S mitteilt – zeitlich verhindert ist. A ist für S erkennbar an die Weisungen des V gebunden. A ist demnach **Bote** und **nicht Stellvertreter** des V. Seine Geschäftsunfähigkeit steht der Wirksamkeit der überbrachten Erklärung nicht entgegen. Das „Kaufangebot“ des A ist daher als Kaufangebot des V zu behandeln. **V** hat gegenüber S demnach ein **eigenes, wirksames Angebot** zum Kauf der Eisenbahn gemacht, welches durch A übermittelt wurde.

c) Zwischenergebnis: Ein wirksames Angebot des V liegt vor. A handelt lediglich als Bote.

3. Annahme

S hat das Angebot des V gegenüber A als **Empfangsboten** konkludent angenommen, indem er A die Eisenbahn übergab.

II. Zwischenergebnis

Zwischen V und S liegt ein wirksamer Kaufvertrag über die Eisenbahn für 20 € vor.

B. Ergebnis

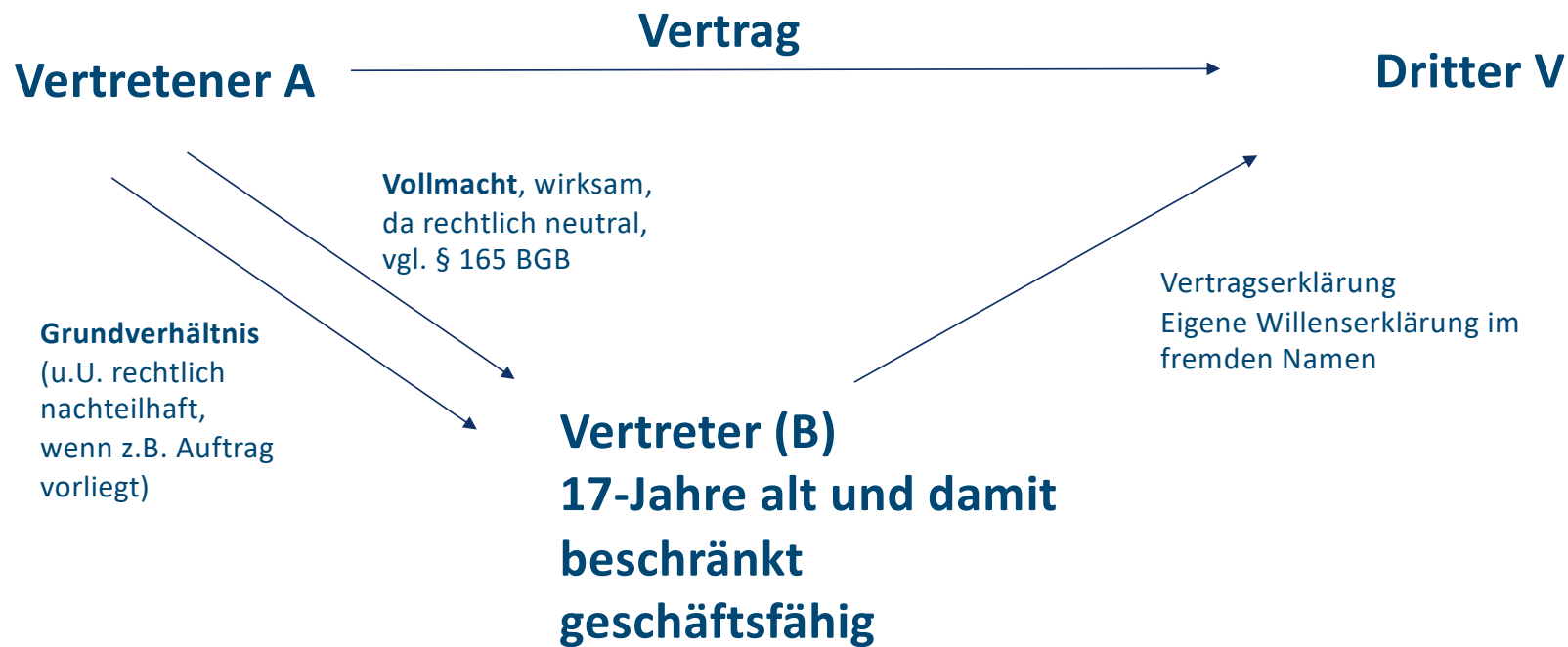
Demnach ist V nach § 433 Abs. 2 BGB zur Zahlung der restlichen 10 € verpflichtet.

Übungsfall 15

Der 19-jährige A bittet seinen 17-jährigen Freund B, für ihn ein gebrauchtes Rad zu kaufen. Das Rad dürfe jedoch maximal € 250.- kosten. Beim Fahrradhändler V findet B ein besonders hochwertiges Rad, das allerdings € 350.- kostet. Gegenüber V erklärt B: „Ich kaufe das Rad für A für € 350.-“ obwohl der Preis über der von A gesetzten Grenze liegt. V ist einverstanden. Vereinbart wird, dass der Kaufpreis von A durch Überweisung entrichtet wird. Als B dem A über den „günstigen Kauf“ berichtet, ist dieser empört. Der Kaufpreis ist zu hoch, er werde „keinen Cent“ bezahlen.

V besteht auf Bezahlung des Kaufpreises. Kann V den Kaufpreis von A oder B verlangen?

Stellvertretung, §§ 164 ff. BGB



A. Anspruch von V gegen A auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 350 € aus § 433 Abs. 2 BGB

V könnte einen Anspruch gegen A auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 350 € gem. § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Wirksamer Kaufvertrag

1. Willenserklärung des A

A hat aber selbst keine Willenserklärung abgegeben bzw. entgegengenommen.

2. Stellvertretung durch B

Die Willenserklärung des B bzw. der Zugang der Willenserklärung des V bei B könnte aber gemäß § 164 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 BGB unmittelbar für und gegen A wirken. Dies ist der Fall, wenn die Voraussetzungen der Stellvertretung vorliegen.

a) Abgabe (Empfang) einer eigenen WE des B (+)

- Beschränkte Geschäftsfähigkeit des B nicht schädlich gem. § 165 BGB

b) Im fremden Namen (+)

c) Mit Vertretungsmacht

Ein Handeln mit Vertretungsmacht liegt hier vor, wenn B innerhalb der ihm erteilten Vollmacht gehandelt hat.

aa) Wirksame Erteilung der Vollmacht (+), § 167 I, 1. Alt BGB

Die Vollmacht kann durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung auch einem **beschränkt Geschäftsfähigen** erteilt werden, § 165 BGB. Dass B erst 17 Jahre alt ist, spielt daher keine Rolle. Eine wirksam erteilte Vollmacht liegt daher vor.

bb) Handeln innerhalb der eingeräumten Vollmacht (-)

A hatte den B bevollmächtigt, ihm ein Fahrrad zu besorgen. Der Preis sollte dabei € 250.- nicht übersteigen. Die Vollmacht war daher **inhaltlich begrenzt**. B hat das gesetzte Limit mit dem Abschluss des Kaufvertrags über 350 € überschritten. B handelte daher ohne Vertretungsmacht.

Gem. § 177 Abs. 1 BGB hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung des Vertretenen ab. Diese hat A verweigert.

II. Ergebnis: Kein Anspruch aus § 433 II BGB gegen A

B. Anspruch des V gegen B aus § 179 Abs. 1 BGB

Der Vertreter, der seine Vertretungsmacht bewusst überschreitet, haftet nach Wahl der Gegenseite auf Erfüllung oder Schadensersatz.

Gemäß **§ 179 Abs. 3 S. 2 BGB** haftet der vollmachtlose Vertreter aber nicht, wenn er in der **Geschäftsfähigkeit beschränkt** war, es sei denn, dass er mit der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. B ist gemäß §§ 2, 106 BGB in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt. Eine Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) der Eltern als gesetzliche Vertreter (§§ 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB) liegt nicht vor. Die Haftung ist damit ausgeschlossen.

Ergebnis: Kein Anspruch aus § 179 I BGB

Ausblick auf die nächste Einheit

- **Wiederholung des allgemeinen Teils**
 - Übungsfälle 20 und 21
- **Allgemeine Geschäftsbedingungen**
 - Prüfungsreihenfolge
 - Übungsfälle 29 und 30